

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 dhoul kaada 1417 - 25 mars 1997

140^{ème} année

N° 24

Sommaire

Lois

Loi n° 97-17 du 22 mars 1997 , portant ratification d'une convention de transport international routier conclue le 18 décembre 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du royaume Hachémite de Jordanie	491
Loi n° 97-18 du 22 mars 1997 , portant approbation de la convention et de ses annexes relatives au permis "Chott El Gharsa"	491
Loi n° 97-19 du 22 mars 1997 , relative à l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum au profit des parties non condamnées aux dépens	491
Loi n° 97-20 du 22 mars 1997 , relative à l'extension des attributions de l'institut de l'olivier ..	491
Loi n° 97-21 du 22 mars 1997 , modifiant la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique	492

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Démission d'un magistrat	493
Arrêté du ministre de la justice du 18 mars 1997, portant ouverture du concours sur épreuves pour le recrutement d'auditeurs de justice auprès de l'institut supérieur de la magistrature	493

Ministère des Affaires Sociales

Nomination de directeurs	493
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office des tunisiens à l'étranger	493

Ministère des Finances	
Création d'une recette municipale	493
Création d'une recette des finances	493
Ministère du Transport	
Nomination d'un président directeur général de l'office des ports nationaux tunisiens .	494
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 97-496 du 14 mars 1997, modifiant le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990, portant statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique	494
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Razi Manouba	494
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 97-497 du 14 mars 1997, modifiant et complétant le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur	494
Nomination d'un doyen de faculté	494
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	497
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	497
Ministère des Communications	
Décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications	497
Nomination d'un chargé de mission	499
Ministère du Commerce	
Nomination d'un administrateur représentant le ministère du commerce au sein du conseil d'administration du centre de promotion des exportations	499
Ministère de l'Industrie	
Arrêtés du ministre de l'industrie du 15 mars 1997, portant délégation de signature ...	499
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 97-503 du 14 mars 1997, modifiant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements	500
Ministère de la Culture	
Cessation de fonctions d'un sous-directeur	501
Arrêté du ministre de la culture du 15 mars 1997, portant délégation de signature	501
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un chargé de mission	501
Nomination d'un directeur général	501

Avis et Communications

Ministère des Communications	
Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	

Loi n° 97-17 du 22 mars 1997, portant ratification d'une convention de transport international routier conclue le 18 décembre 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du royaume Hachémite de Jordanie (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention de transport international routier annexée à la présente loi et conclue à Amman le 18 décembre 1996, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du royaume Hachémite de Jordanie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 1997.

Loi n° 97-18 du 22 mars 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives au permis "Chott El Gharsa" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvées la convention et ses annexes jointes à la présente loi, signées à Tunis le 3 octobre 1996 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société "Oil product exploration company Ltd (OPEC Ltd)" d'autre part, et portant autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe concernant le permis "Chott El Gharsa".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 1997.

Loi n° 97-19 du 22 mars 1997, relative à l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum au profit des parties non condamnées aux dépens (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 1997.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions du paragraphe premier de l'article 36 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :

"sont enregistrés au droit minimum prévu par le paragraphe II de l'article 22 du présent code les jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation à condition qu'ils soient présentés à la formalité de l'enregistrement par les parties non condamnées aux dépens".

Art. 2. - Il est ajouté au code des droits d'enregistrement et de timbre un article 68 nouveau ainsi libellé :

Article 68 (nouveau). - Sous réserve des dispositions de l'article 58 du présent code, les parties non condamnées aux dépens et ayant bénéficié de l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum conformément aux dispositions de l'article 36 du présent code sont tenus à payer le droit proportionnel exigible sur les sommes qu'ils ont recouvré au titre de l'exécution du jugement ou arrêt dans le délai de trente jours à compter de la date du recouvrement sur la base d'une déclaration du modèle établi par l'administration comportant notamment le numéro du jugement ou de l'arrêt, sa date, le montant de la condamnation, le montant recouvré accompagné d'une copie de la pièce justifiant l'exécution du jugement ou arrêt.

Les sanctions relatives à la retenue à la source en matière d'impôts sur le revenu des personnes physiques et d'impôts sur les sociétés sont applicables au droit proportionnel exigible sur les montants recouverts.

Art. 3. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux jugements et arrêts enregistrés au droit minimum à compter du 7 novembre 1996.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-20 du 22 mars 1997, relative à l'extension des attributions de l'institut de l'olivier (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - L'institut de l'olivier assure, outre les attributions fixées par l'article 90 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982, la couverture du secteur des arbres fruitiers dans les zones semi-arides.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 1997.

Loi n° 97-21 du 22 mars 1997, modifiant la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 12 (nouveau). - Il est créé un conseil dénommé conseil des universités chargé notamment de délibérer sur les questions relatives à la coordination entre les universités et au régime des études des différents diplômes universitaires.

La composition et le fonctionnement du conseil des universités sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 1997.

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION D'UN MAGISTRAT

Par décret n° 97-491 du 14 mars 1997.

La démission de Monsieur Hichem Ben Khelifa, juge du registre de commerce au tribunal de première instance de Kairouan, est acceptée à compter du 1er mars 1997.

Arrêté du ministre de la justice du 18 mars 1997, portant ouverture du concours sur épreuves pour le recrutement d'auditeurs de justice auprès de l'institut supérieur de la magistrature .

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats notamment ses articles 29 (nouveau) et 31 (nouveau) ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 85-79 du 11 août 1985 et la loi n° 88-113 du 27 octobre 1988,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature,

Vu le décret n° 87-1312 du 5 décembre 1987, portant organisation de l'institut supérieur de la magistrature et de la fixation du régime des études et stages des auditeurs du justice et notamment son article 4,

Vu l'arrêté du 27 mai 1991, fixant les conditions et le programme du concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 9 mars 1995,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves pour le recrutement de 120 auditeurs de justice auprès de l'institut supérieur de la magistrature aura lieu à Tunis le lundi 8 septembre 1997 et jours suivants.

Art. 2. - La liste des inscriptions sera close le vendredi 8 août 1997.

Tunis, le 18 mars 1997.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 97-492 du 14 mars 1997.

Monsieur Mohamed Ben Laïba, médecin inspecteur divisionnaire du travail, est chargé des fonctions de directeur de l'institut de santé et de sécurité au travail au ministère des affaires sociales.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 91-245 du 11 février 1991, portant organisation et fonctionnement de l'institut de santé et de sécurité au travail, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 97-493 du 14 mars 1997.

Monsieur Mohamed Raouf Ben Ammar, professeur hospitalo-universitaire en médecine est chargé des fonctions de directeur de l'institut de promotion des handicapés au ministère des affaires sociales.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 90-2061 du 10 décembre 1990, tel que modifié par le décret n° 94-532 du 7 mars 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 97-494 du 14 mars 1997.

Monsieur Omar Othman, biologiste, est chargé des fonctions de directeur de l'inspection médicale et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 1997.

Monsieur Nouioui Abdelmajid, est nommé membre représentant le ministère des affaires étrangères au conseil d'administration de l'office des tunisiens à l'étranger, en remplacement de Monsieur Mohamed Elmouldi Marssit.

MINISTERE DES FINANCES

RECETTES

Par arrêté du ministre des finances du 15 mars 1997.

Il est créé à compter du 1er mars 1997, une recette municipale à Hammamet du gouvernorat de Nabeul.

La recette municipale de Hammamet, assurera la tenue des comptes des communes et des établissements publics qui lui sont confiés.

La gestion de la recette municipale de Hammamet ainsi que sa caisse sont classées dans la 2ème catégorie.

Par arrêté du ministre des finances du 15 mars 1997.

Il est créé à compter du 1er mars 1997, une recette des finances à Sidi Alouane du gouvernorat de Mahdia.

La recette des finances à Sidi Alouane, assurera l'exécution des opérations dévolues aux comptables publics, fixées par le code de la comptabilité publique et les textes les régissant.

La gestion de la recette des finances à Sidi Alouane, ainsi que sa caisse sont classées dans la 3ème catégorie.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 97-495 du 14 mars 1997.

Monsieur Hichem Lajnef, est désigné en qualité de président directeur général de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens, à compter du 24 février 1997.

MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE

Décret n° 97-496 du 14 mars 1997, modifiant le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990, portant statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990, portant statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique tel que modifié par le décret n° 95-1313 du 24 juillet 1995,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 8 et 10 du décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 portant statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 8 (nouveau). - Les administrateurs généraux de la santé publique sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la santé publique parmi les administrateurs en chef de la santé publique.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les administrateurs en chef de la santé publique titulaires dans leur grade.

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les administrateurs en chef de la santé publique ayant au moins quatre (04) années d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par arrêté du Premier ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

c) au choix parmi les administrateurs en chef de la santé publique ayant quatre (04) années d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Article 10 (nouveau). - Les administrateurs en chef de la santé publique sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la santé publique parmi les administrateurs conseillers de la santé publique.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les administrateurs conseillers de la santé publique titulaires dans leur grade.

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les administrateurs conseillers de la santé publique ayant au moins cinq (05) années d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par arrêté du Premier ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

c) au choix parmi les administrateurs conseillers de la santé publique ayant huit (08) années d'ancienneté dans ce grade ou justifiant de quatre (04) années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 2. - Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 15 mars 1997.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Razi Mannouba :

- docteur Haffani Fakhreddine : président du comité médicale.
- docteur Boussetta Afif : chef de service.
- docteur Douki Saïda : chef de service.
- docteur Hamza Mohsen : chef de service.

- docteur Mrad Mohamed Fadhel : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital.

- docteur Taktak Mohamed Jamil : représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires.

- Monsieur Nattat Khaled : représentant du collège du personnel para-médical.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 97-497 du 14 mars 1997, modifiant et complétant le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1350 du 14 juin 1993,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993,

Vu le décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994, portant nomination du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - Les dispositions des articles 21 et 23, de l'alinéa (A) de l'article 24 et des articles 25, 26, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, et 47 du décret n° 95-470 du 23 mars 1995 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Article 21 (nouveau) - La direction des ressources humaines est chargée notamment de :

- gérer, en coordination avec les universités et les offices des œuvres universitaires, le personnel administratif, technique et ouvrier,

- gérer, en coordination avec la direction générale de l'enseignement supérieur le personnel enseignant,

- contrôler l'évolution des effectifs selon la loi des cadres,

- recruter, former et perfectionner le personnel administratif, technique et ouvrier,

- promouvoir l'action sociale et culturelle au profit des agents du ministère.

Article 23 (nouveau) - La direction des affaires financières est chargée notamment de :

- ordonnancer les traitements des personnels enseignant, administratif et ouvrier,

- préparer et présenter les budgets de fonctionnement et d'équipement,

- engager, liquider et ordonnancer toutes les dépenses du budget de fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur,

- tenir la comptabilité des engagements et des ordonnancements,

- contrôler la gestion financière des établissements d'enseignement supérieur,

- répartir les subventions entre les établissements d'enseignement supérieur,

- préparer les marchés de fournitures et de matériel pour les besoins des services de l'administration centrale,

- assurer le secrétariat de la commission départementale des marchés,

- acquérir et gérer le matériel et les équipements nécessaires au fonctionnement des services du ministère,

- établir et mettre à jour l'inventaire du matériel et de l'équipement pour les besoins de l'administration centrale,

- gérer et contrôler le magasin,

- gérer le parc-auto.

Article 24 (alinéa à nouveau) :

A/ La sous-direction du budget de fonctionnement et de la tutelle qui comprend trois services :

- 1 - le service du budget,

- 2 - le service de la tutelle,

- 3 - le service du matériel.

Article 25 (nouveau) - La direction des bâtiments et de l'équipement est chargée notamment de :

- contrôler et coordonner la gestion des bâtiments et des équipements entre les établissements,

- assurer l'application des programmes de construction des nouveaux bâtiments et d'extension des bâtiments existants,

- veiller à la maintenance des constructions et des équipements des établissements,

- proposer l'acquisition des locaux et des terrains à bâtir et la location des bâtiments,

- préparer les dossiers d'appels d'offres pour l'acquisition des équipements des établissements,

- préparer les dossiers de marchés passés avec les fournisseurs locaux et étrangers,

- préparer les titres et autorisations d'importation,

- réceptionner le matériel scientifique et technique, ainsi que coordonner entre les établissements d'enseignement et de recherche relevant du département pour l'acquisition de ce matériel,

- veiller à la maintenance des équipements et à l'entretien des bâtiments,

- établir des normes de localisation et de réalisation des bâtiments universitaires et constituer une banque de données d'aide à la décision relativement à l'infrastructure universitaire,

- procéder à des études techniques en vue de préparer les dossiers d'appels d'offres des projets de construction,

- étudier les offres et établir les rapports de dépouillement et proposer le choix des adjudicataires,

- passer les marchés des équipements et des bâtiments.

Article 26 (nouveau) - La direction des bâtiments et de l'équipement comprend quatre sous-directions :

A/ La sous-direction des études architecturales et techniques qui comprend quatre services :

- 1 - le service des affaires foncières,

- 2 - le service de la programmation et des études architecturales,

- 3 - le service des études de structure et de V.R.D,

- 4 - le service des études des lots spéciaux.

B/ La sous-direction des équipements qui comprend trois services :

- 1 - le service des équipements scientifiques et informatiques,
- 2 - le service des équipements mobiliers,
- 3 - le service des équipements de cuisines et de reproduction.

C/ La sous-direction du contrôle et du suivi des travaux qui comprend deux services :

- 1 - le service de contrôle et de suivi des travaux,
- 2 - le service de l'entretien et de la maintenance.

D/ La sous-direction des marchés qui comprend deux services :

- 1 - le service de passation et de gestion des marchés en matière d'équipement,
- 2 - le service de passation et de gestion des marchés en matière de bâtiments.

Article 32 (nouveau) - Les services spécifiques du ministère de l'enseignement supérieur comprennent :

- la direction générale de l'enseignement supérieur,
- la direction générale de la recherche scientifique et technique,
- la direction générale de la rénovation universitaire,
- la direction générale des affaires estudiantines,
- la direction générale des études technologiques,
- la direction des instituts supérieurs de formation des maîtres,
- la direction des examens et concours universitaires,
- la direction de la coopération internationale et des relations extérieures.

Article 34 (nouveau) - La direction générale de l'enseignement supérieur est chargée notamment de :

- gérer la carrière des enseignants,
- coordonner les activités des universités et des établissements d'enseignement supérieur,
- élaborer les textes réglementaires relatifs aux programmes de formation, régimes des études, durée et horaires des enseignements, sanctions des examens, conditions de délivrance des diplômes au sein des établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'habilitation des établissements à délivrer de diplômes, en concertation avec le conseil des universités,
- organiser les travaux de la commission nationale des équivalences,
- veiller à la répartition entre les universités des nouveaux enseignants recrutés conformément aux différents modes prévus par la réglementation en vigueur,
- assurer le secrétariat du conseil des universités.

Article 39(nouveau) - La direction générale de la rénovation universitaire a pour mission d'étudier et d'élaborer des projets, d'organiser des programmes d'enseignement et leur rénovation et de déterminer les moyens pédagogiques au niveau universitaire dans les établissements d'enseignement supérieur et ce, en concertation avec les universités et les diverses parties concernées.

Article 40 (nouveau) - La direction générale de la rénovation universitaire est chargée en procédant directement ou par voie de conventions et en concertation avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur notamment de :

- étudier et élaborer les projets tendant à réaliser les objectifs du système universitaire,

- étudier et élaborer les programmes d'enseignement adaptés à l'évolution de la connaissance et aux besoins du développement du pays dans le cadre des objectifs du système universitaire,

- rénover et moderniser les méthodes pédagogiques et notamment les études doctorales.

Article 41 (nouveau) - La direction générale de la rénovation universitaire comprend deux directions :

I - La direction des projets de rénovation qui comprend une sous-direction :

A/ La sous-direction des projets qui comprend deux services :

- 1 - le service des études des projets,
- 2 - le service de la gestion des projets et du suivi.

II - La direction de la pédagogie et des études doctorales qui comprend deux sous-directions :

A/ La sous-direction de la pédagogie qui comprend deux services :

- 1 - le service des moyens didactiques et de rénovation pédagogique,
- 2 - le service de l'évaluation universitaire.

B/ La sous-direction des études doctorales qui comprend deux services :

- 1 - le service des études en sciences et techniques,
- 2 - le service des études en lettres, sciences humaines et sociales.

Article 42 (nouveau) - La direction générale des affaires estudiantines a pour mission de favoriser l'insertion de l'étudiant en milieu universitaire et de promouvoir ses activités à caractère social, culturel et sportif.

Article 43 (nouveau) - La direction générale des affaires estudiantines est chargée notamment de :

- assurer les opérations d'orientation des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur,
- fournir aux étudiants toutes informations utiles sur les cycles de formation de l'enseignement supérieur, les carrières et les débouchés offerts par les diplômes nationaux,
- encadrer les études à l'étranger en veillant au choix des étudiants tunisiens boursiers en vue de poursuivre les études à l'étranger et en gérant les bourses, aides sociales et prêts qui leur sont accordés,
- assurer la coordination des actions des universités, des établissements d'enseignement supérieur et des offices des œuvres universitaires dans le domaine des activités culturelles et sportives.

Article 44 (nouveau) - La direction générale des affaires estudiantines comprend deux directions :

I - Direction des œuvres universitaires qui comprend deux sous-directions :

A/ La sous-direction des bourses et prêts qui comprend quatre services :

- 1 - le service des bourses et prêts du 3ème cycle en Tunisie,
- 2 - le service des bourses et prêts du 3ème cycle à l'étranger,
- 3 - le service des bourses et prêts de la formation et des stages à l'étranger,
- 4 - le service des bourses d'échange et des étudiants non-boursiers à l'étranger.

B/ La sous-direction des activités culturelles, sportives et sociales qui comprend quatre services :

- 1 - le service d'action sociale,
- 2 - le service de suivi des activités des offices des œuvres universitaires,
- 3 - le service des activités culturelles et vie associative,
- 4 - le service des activités sportives.

II - La direction de l'orientation et de l'information universitaires qui comprend deux sous-directions :

A/ La sous-direction de l'orientation qui comprend deux services :

- 1 - le service de documentation universitaire,
- 2 - le service d'affectation.

B/ La sous-direction de l'information universitaire qui comprend deux services :

- 1 - le service de l'information des bacheliers et des étudiants,
- 2 - le service de l'information des diplômés.

Article 45 (nouveau) - La direction générale des études technologiques a pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'enseignement et de la formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs.

Article 46 (nouveau) - La direction générale des études technologiques est chargée notamment de :

- veiller à la réalisation des programmes d'enseignement et de formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs,
- veiller à la réalisation de la formation continue et de l'ouverture sur l'environnement,
- gérer la carrière des enseignants technologues,
- planifier les cycles de formation des formateurs,
- organiser les concours d'entrée aux instituts supérieurs des études technologiques,
- étudier et définir les équipements nécessaires pour la formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs.

Article 47 (nouveau) - La direction générale des études technologiques comprend deux directions :

I - La direction des instituts supérieur des études technologiques qui comprend deux sous-directions :

A/ La sous-direction des programmes et des équipements qui comprend deux services :

- 1 - le service des programmes et de la pédagogie,
- 2 - le service des équipements.

B/ La sous-direction de la formation et de l'inspection qui comprend trois services :

- 1 - le service des concours,
- 2 - le service de la formation,
- 3 - le service de l'inspection.

II - La direction des études d'ingénieurs qui comprend deux sous-directions :

A/ La sous-direction des instituts préparatoires qui comprend deux services :

- 1 - le service des programmes et de la pédagogie,
- 2 - le service des équipements.

B/ La sous-direction des établissements de formation d'ingénieurs qui comprend trois services :

- 1 - le service des programmes et de la pédagogie,
- 2 - le service des équipements,
- 3 - le service de la formation continue et de l'ouverture sur l'environnement.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 97-498 du 14 mars 1997.

Monsieur Chokri Mamoghli, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba.

Par décret n° 97-499 du 15 mars 1997.

Monsieur Tahar Friaâ, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.

Par décret n° 97-500 du 15 mars 1997.

Monsieur Rachid Karaâ, analyste, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure de commerce à Sfax.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale,

Vu le code de la presse approuvé par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 93-85 du 2 août 1993,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 17 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu le décret n° 90-1218 du 21 juillet 1990, fixant les modalités et les conditions de gestion des terminaux des télécommunications,

Vu le décret n° 95-1964 du 9 octobre 1995, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions de mise en œuvre et d'exploitation des services à valeur ajoutée de télécommunications,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale et de l'intérieur et des secrétaires d'Etat auprès du Premier ministre chargés de l'information, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'informatique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la mise en œuvre et à l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications par toute personne morale de droit privé ou de droit public dénommée ci-après "fournisseur de service", autorisée à cet effet par le ministre chargé des communications.

La production, la fourniture, la distribution et l'hébergement d'informations, dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exploitation des services à valeur ajoutée de télécommunications, sont régis par le code de la presse et la loi relative à la propriété littéraire et artistique susvisés.

Art. 2. - On entend par services à valeur ajoutée des télécommunications, les services qui utilisent les réseaux des télécommunications de base et le concours de matériels et / ou de logiciels d'appoint extérieurs à ces réseaux de façon à offrir, aux usagers, des services spécifiques de traitement et de diffusion de l'information de nature et d'origine informatiques.

Art. 3. - Les services à valeur ajoutée des télécommunications sont classés en catégories selon les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation de ces services.

La définition et le classement des services à valeur ajoutée des télécommunications seront fixés par arrêté du ministre chargé des communications.

Art. 4. - Toute personne morale postulant à une autorisation d'exploitation d'un service à valeur ajoutée des télécommunications doit être régie par le droit tunisien et avoir un capital détenu nominativement et en majorité par des tunisiens.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les organismes publics peuvent mettre en œuvre et exploiter des services à valeur ajoutée des télécommunications.

Les clauses particulières de mise en œuvre et d'exploitation de chaque catégorie des services à valeur ajoutée des télécommunications seront fixées dans le cadre de cahiers des charges qui seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne par arrêté du ministre chargé des communications.

Art. 5. - Les demandes d'autorisation de mise en œuvre et d'exploitation d'un service à valeur ajoutée des télécommunications sont adressées à l'organisme public désigné par le ministre chargé des communications et dénommé ci-après "opérateur public".

Art. 6. - Le ministre chargé des communications peut, après avis de la commission des services à valeur ajoutée des télécommunications prévue à l'article 7 ci-dessous, et au vu du dossier remis à l'opérateur public concerné, délivrer un accord de principe sous réserve du respect de l'utilisation de systèmes compatibles avec les réseaux publics des télécommunications.

L'accord de principe autorise le demandeur à procéder à la conduite des actions et à l'installation des équipements nécessaires à l'exploitation du service objet de la demande.

Avant la mise en exploitation, le fournisseur de services est tenu de procéder à des essais de mise en service effectués par l'opérateur public concerné.

Art. 7. - Tout fournisseur de services d'un service à valeur ajoutée des télécommunications est tenu d'obtenir au préalable une licence d'exploitation.

La licence d'exploitation est délivrée au fournisseur de services par le ministre chargé des communications pour l'exploitation du service à valeur ajoutée des télécommunications.

Le fournisseur de services peut solliciter une licence d'exploitation d'un ou de plusieurs services à valeur ajoutée.

Le fournisseur de services d'un service à valeur ajoutée de télécommunications qui demande à exploiter un autre service classé dans une catégorie supérieure, doit fournir la justification des compléments en moyens humains, matériels et financiers exigés par ce service.

La licence est octroyée à titre personnel et ne peut être transférée à un tiers qu'avec l'autorisation du ministre chargé des communications. Elle ne confère aucun droit d'exclusivité à son titulaire.

Le fournisseur de services ne peut exploiter les dispositifs mis en place pour le service à valeur ajoutée des télécommunications qu'aux seules fins et dans le cadre des limites définies dans la licence.

La durée de la licence d'exploitation d'un service à valeur ajoutée des télécommunications est fixée à trois (3) ans comptés de la date d'effet indiquée dans la licence. Elle est renouvelable tacitement dans les mêmes conditions et les mêmes termes.

Toutefois, sur la base d'un rapport motivé, le ministre chargé des communications peut, en cas de non observation des fins et des limites indiqués dans la licence d'exploitation, adresser une mise en demeure au fournisseur des services au moins trois (3) mois avant l'expiration de la période de validité de la licence.

En cas de non relèvement par le fournisseur de services des réserves indiquées dans la mise en demeure dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de notification, le ministre chargé des communications peut après avis de la commission prévue à l'article 8 du présent décret et après avoir entendu le fournisseur de services concerné, ne pas renouveler la licence d'exploitation.

La licence est retirée au fournisseur de services dans les cas suivants :

- dissolution ou faillite,
- résiliation des conventions établies avec les opérateurs concernés,
- non respect des conditions de mise en œuvre et d'exploitation des services.

Art. 8. - Il est institué auprès du ministre chargé des communications, une commission des services à valeur ajoutée des télécommunications.

Les attributions de cette commission consistent notamment dans :

- l'émission d'un avis sur toute demande de licence d'exploitation d'un service à valeur ajoutée des télécommunications qui lui est soumise,
- l'émission d'un avis sur la qualité assurée des services fournis et la présentation de toute proposition susceptible de promouvoir ce domaine,
- l'étude de tout sujet qui lui est soumis dans le cadre de ses attributions.

Art. 9. - La commission est présidée par le ministre chargé des communications ou par son représentant, et comprend les membres suivants :

- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des communications,
- un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre de l'information,
- un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre de l'informatique,

- un représentant de l'office national des télécommunications,
- un représentant de l'agence tunisienne de communication extérieure,
- un représentant de chaque opérateur public tel que défini à l'article 5 du présent décret.

La commission se réunit régulièrement sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour établi et communiqué à l'avance à ses membres.

Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du ministère des communications.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la compétence est jugée utile pour l'examen des questions qui lui sont soumises.

La commission peut créer des groupes de travail spécialisés ayant pour objectif la promotion et le développement de la mise en œuvre et de l'exploitation sécurisée des services à valeur ajoutée des télécommunications.

Art. 10. - Au cours de la période de validité de la licence, le fournisseur de services ne peut apporter des modifications à un service existant qu'après accord préalable du ministre chargé des communications.

Art. 11. - Le fournisseur de services s'engage à exploiter les services à valeur ajoutée des télécommunications conformément aux règles générales régissant les services fournis au public et aux conditions fixées par les cahiers des charges des clauses particulières, et notamment :

- s'interdire d'accéder à un service dans l'intention de le détruire, d'en détourner les utilisateurs ou de s'en approprier le contenu,

- obtenir, au préalable, l'autorisation du ministre chargé des communications pour la transmission d'informations cryptées. Les conditions d'obtention de l'autorisation d'utilisation du cryptage sur un service à valeur ajoutée sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications.

Art. 12. - Le fournisseur de services s'engage à l'égard des abonnés et utilisateurs du service notamment à :

- assurer un accès total et égalitaire au service à tout demandeur en mettant en œuvre les moyens techniques fiables, selon la catégorie du service,

- leur donner une indication claire de l'objet et des modes d'accès du service à valeur ajoutée de télécommunications offert,

- ne pas induire en erreur les utilisateurs sur le contenu et les possibilités des produits et services proposés par quelque moyen que ce soit,

- offrir un service après vente à même d'assurer l'intervention avec efficacité en cas de réclamation,

- rappeler dans ses conditions générales d'offre de services l'ensemble des obligations et contraintes qui leur sont imposées du fait de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les normes requises pour la relève des interruptions des services sont fixées par les cahiers des charges des clauses particulières.

Art. 13. - Le ministre chargé des communications se réserve le droit d'exercer un contrôle sur le respect des conditions de la licence d'exploitation, par les agents assermentés du ministère des communications ou par les agents des opérateurs publics concernés mandatés à cet effet, à tout moment et par tout moyen dont ils disposent.

Art. 14. - Tout service à valeur ajoutée des télécommunications doit avoir un directeur responsable du contenu du service fourni aux utilisateurs conformément aux dispositions du code de la presse ci-dessus visé.

Art. 15. - Les tarifs et les modalités de tarification applicables aux services à valeur ajoutée des télécommunications sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications.

Art. 16. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 95-1964 du 9 octobre 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions de mise en œuvre et d'exploitation des services à valeur ajoutée de télécommunications.

Art. 17. - Les ministres de la défense nationale, de l'intérieur et des communications, et les secrétaires d'Etat auprès du premier ministre chargés de l'information, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 97-502 du 14 mars 1997.

Monsieur Ridha Guellouz, ingénieur en chef, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des communications à compter du 6 mars 1997.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par arrêté du ministre du commerce du 15 mars 1997.

Monsieur Ridha Ben Mabrouk, est nommé administrateur représentant le ministère du commerce au sein du conseil d'administration du centre de promotion des exportations.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 15 mars 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 95-144 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 97-310 du 3 février 1997, chargeant Monsieur Ahmed Souibgui, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de l'industrie,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed Souibgui, directeur général des services communs, est habilité à signer par délégation du ministre de l'industrie tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Ahmed Souibgui est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 1997.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 15 mars 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-144 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 97-309 du 3 février 1997, chargeant Monsieur Hassen Ben Hafaiedh, ingénieur principal, des fonctions de directeur général du portefeuille et de la restructuration des entreprises publiques au ministère de l'industrie,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hassen Ben Hafaiedh, directeur général du portefeuille et de la restructuration des entreprises publiques, est habilité à signer par délégation du ministre de l'industrie tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Hassen Ben Hafaiedh est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 1997.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 97-503 du 14 mars 1997, modifiant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 1, 2, 3 et 27,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 96-2229 du 11 novembre 1996,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, du commerce et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les activités ci-après sont supprimées de la liste fixant les activités de services autres que totalement exportatrices, soumises à l'approbation de la commission supérieure d'investissement, au cas où la participation étrangère dépasse 50% du capital, prévue par l'article 5 du décret susvisé n° 94-492 du 28 février 1994 :

La promotion immobilière

- aménagement de zones industrielles et des zones destinées aux activités économiques.

Services informatiques

- développement et maintenance de logiciels

- prestations machines et services informatiques

- assistance technique, études et ingénierie informatique

- saisie et traitement de données.

Services d'études, de conseils, d'expertises et d'assistance

- audit et expertise comptables

- audit et expertise énergétiques

- audit et expertise technologiques

- audit économique, juridique, sociale, technique et administrative,

- audit maintenance,

- études de marketing,

- contrôle et expertise qualitative et quantitative,

- études et conseils en propriété industrielle et commerciale,

- certification d'entreprises,

- analyse et essai de produits industriels,

- études techniques, travaux d'architecture, de décoration et de contrôle.

Autres services

- maintenance d'équipements et d'installations,

- montage d'usines industrielles,

- rénovation et reconditionnement de pièces et matériels industriels et non industriels,

- engineering industriel,

- buanderies industrielles,

- analyse, test et vérification des produits,

- mécanisation agricole.

Art. 2. - Les ministres du développement économique, des finances, de l'industrie, du commerce et de l'équipement et de l'habitat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 97-504 du 15 mars 1997.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mahmoud Mejri, maître assistant d'enseignement supérieur, en sa qualité de sous-directeur des professions dramatiques et de la formation théâtrale à la direction du théâtre et des arts scéniques au ministère de la culture à compter du 18 janvier 1997.

Arrêté du ministre de la culture du 15 mars 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-1349 du 5 août 1996, portant nomination de Monsieur Abdelbaki Hermassi ministre de la culture,

Vu le décret n° 96-1815 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture,

Vu le décret n° 97-313 du 3 février 1997, portant nomination de Monsieur Ali Zaiem en qualité de chef de cabinet du ministre de la culture,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ali Zaiem, est habilité à signer par délégation du ministre de la culture tous les documents relevant de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire et ce, à compter du 3 février 1997.

Art. 2. - Monsieur Ali Zaiem est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 1997.

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-505 du 14 mars 1997.

Monsieur Abdelaziz Mabrouk, ingénieur général, est nommé chargé de mission pour occuper le poste de chef de cabinet du ministre de l'agriculture et ce, à compter du 10 février 1997.

Par décret n° 97-506 du 14 mars 1997.

Monsieur Ahmed Chennoufi, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur général de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'agriculture.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans

Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.

Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.

Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.

Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.

NUMERO LIVRE NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE A VOIR ANNÉE DÉPÔT			

CE29015 C	*ALMIRA BELHASEN V FACHAI B CTMAN*	3,622 *	1979
CE29031 V	*SRAIRI LATIFA	6,769 *	1979
CE29039 D	*ALI B GHAYADHA E LAROUSSI	4,157 *	1979
CE29046 L	*AHMED BUKTHIR	3,830 *	1979
CE29062 D	*RIDHA B HABIE E BECHIR	25,328 *	1979
CE29075 T	*ABDELLATIF KACHOUA	3,847 *	1979
CE29081 Z	*HASSEN B BECHIR MAHMOUD	6,346 *	1979
CE29129 B	*NOUREDJINE AYADI E LAFRAH	3,910 *	1979
CE29135 H	*MOKTAR B MOHAMED F. CTMAN CTMANNI*	3,048 *	1979
CE29137 K	*JELASSI HABIEA	3,073 *	1979
CE29141 P	*JABRI SAIDA E ERAHIM E BELAID	5,026 *	1979
CE29143 S	*HECHRI SALAH	4,543 *	1979
CE29160 K	*BOUSSAIA AYADI E MEHNISS	5,913 *	1979
CE29165 R	*MOHSEN BAKRI	4,031 *	1979
CE29177 D	*SALEM B HEDI CHABEANI	3,645 *	1979
CE29199 C	*GHARBI MOHD JILANI AHMED	3,229 *	1979
CE29211 R	*MOHD SALAH B ARAE E AED GELMAMI	4,082 *	1979
CE29219 Z	*MESSAGUDA B HJ SALAH F MAEROUK	21,359 *	1979
CE29234 R	*OINNAS ATHIANI	3,285 *	1979
CE29241 Y	*ZEINEB MESSAI	7,829 *	1979
CE29245 C	*EL MABROUK B ALI E MEFTAH	5,813 *	1979
CE29260 R	*ABIDLI FATHI E FASSINE E AICI	7,376 *	1979
CE29263 U	*BECHIR B FARHAT E SALAH CHICHACUI*	6,841 *	1979
CE29268 Z	*FRIDHI AMMAR B ALI	6,675 *	1979
CE29300 M	*SALAH ABID CHAREF	3,549 *	1979
CE29312 A	*NAJET SEHILI F KISSA HASNI	17,679 *	1979
CE29320 J	*JALLEL B EL HACI ALI	16,075 *	1979
CE29329 U	*JUHBI MOHD BECHIR E TAFAR	4,878 *	1979
CE29330 V	*SARIATI HENDA ET MEHAMED	3,728 *	1979
CE29335 A	*REBEH JABALLAH F FEDI LARICI	4,649 *	1979
CE29350 S	*SMIAI SAAD BELGACEM B SAAD	9,177 *	1979
CE29356 Y	*TE STOURI MOHD CHERIF	74,701 *	1979
CE29361 A	*SAAD B ABDALLAH E SAAD FARES	70,359 *	1979
CE29408 E	*BOLADILA MUSTAPHA E MAJID B MEICHA*	4,511 *	1979
CE29459 K	*ALI FOUZALI	3,332 *	1979
CE29460 L	*BECHIR RIAHI	5,668 *	1979
CE29470 X	*HAMMAMI ABDELMAJID	8,150 *	1979
CE29473 A	*BOL SIF SALAH E MEHAMED	5,134 *	1979
CE29504 J	*ALI B BELGACEM E MESEH BOJAMEA	5,603 *	1979
CE29506 L	*LAMRI BECHIR E MUSTAPHA	6,393 *	1979
CE29517 Y	*CHARNI LARBI E ARAE	3,138 *	1979
CE29533 R	*MOHAMED B MOHAMED CHAIEB	5,398 *	1979
CE29547 F	*MONIA HACHICHA	67,637 *	1979
CE29561 W	*NJILI ZCHRA F MEHAMED LAHIEE	5,677 *	1979
CE29569 E	*ABDELLATIF B MOKTAR AZAIEZ	9,645 *	1979
CE29572 H	*BELGACEM B YAHIA	4,251 *	1979
CE29581 T	*HAMDI LAROUSSI	4,166 *	1979
CE29592 E	*SAIDA BT OTHMEN E MEUR JELASSI	5,625 *	1979
CE29599 M	*MUSTAPHA JABRI	29,288 *	1979
CE29613 C	*CHADLYA BENRAYANA	3,748 *	1979

 N° 24
 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 mars 1997
 Page 503

CE29623	N	*BOUZIDI MOULDI	*	5,422	*	1979
CE29636	C	*MOHAMED EL MASRI	*	4,482	*	1979
CE29667	L	*JAMILA BT SALAH FATHANI	*	5,623	*	1979
CE29713	L	*NAJLA TARHOUNI	*	17,332	*	1979
CE29715	N	*AKROU HABIB	*	3,609	*	1979
CE29724	Y	*YAZIDI NAELA F HSINE E FJ AMMAR	*	4,092	*	1979
CE29753	E	*MAHMUD FAOUZI E CHAABANE MESSAOUD	*	17,781	*	1979
CE29780	J	*KHADRAJ ALI E AHMED E FARAH	*	3,542	*	1979
CE29784	N	*DICUANI BOUJEMA E SALAH	*	4,037	*	1979
CE29787	S	*GRIB HABIBA F DJEDICI MINACU	*	3,530	*	1979
CE29803	J	*QUERFELLI ABDELMAJID	*	4,986	*	1979
CE29805	L	*ABDELLI AHMED BEN ACF	*	8,138	*	1979
CE29811	I	*YOUSSEF B MOHAMED TAYACHI	*	6,261	*	1979
CE29822	E	*BERCHACH HLAAS E SAAD	*	18,084	*	1979
CE29825	H	*FOLZAI MUSTPHA	*	3,948	*	1979
CE29830	N	*SOUFFI RACHIDA	*	5,023	*	1979
CE29839	Y	*EL GHIZLANI MOHD E KILANI	*	6,808	*	1979
CE29844	D	*FAYCAL B MUHD FAIE E TAFAR DJIAE	*	6,475	*	1979
CE29875	M	*KHELIFI AHMED	*	3,667	*	1979
CE29878	R	*ABDELHAFIDH E MANSOUR	*	5,945	*	1979
CE29900	P	*ALI B HAMADI E ALI MESTIFI	*	4,344	*	1979
CE29916	G	*AGREBI MOURAD	*	17,693	*	1979
CE29925	S	*MONGIA E SALEM F AED E AHAD TSIKI	*	3,489	*	1979
CE29931	Y	*RACHID B AGUYANE	*	4,823	*	1979
CE29972	T	*BANANI BOUJEMA E ALI	*	3,197	*	1979
CE29988	K	*ABDERRAZAK B FEY	*	3,608	*	1979
CE30024	Z	*EL KAMEL BOUAZIZ E AHMED	*	6,252	*	1979
CE30026	B	*MAKNI RIDHA	*	5,461	*	1979
CE30029	E	*MOHAMED ABDERRAZAK TITAI	*	5,053	*	1979
CE30046	Y	*MERIEM BEL ATRA F ACFI KHAMASSI	*	3,314	*	1979
CE30053	F	*SOMYA HINDA E MOHD E SALEM	*	3,197	*	1979
CE30103	K	*CHATI HEDI	*	2,888	*	1979
CE30153	P	*BOLKRAA HEDI BEN ALI	*	27,052	*	1979
CE30155	S	*YOUSSEF LYCINE	*	4,408	*	1979
CE30157	U	*OSMAN SAMI	*	6,355	*	1979
CE30162	Z	*MEUDEB EZZEDDINE	*	3,810	*	1979
CE30172	K	*CHOUCHANE LAMJED E ACFI MEKKI	*	7,059	*	1979
CE30204	V	*MOHAMED B SALAH EL FAHLI	*	5,477	*	1979
CE30217	J	*ESSID IMED	*	4,006	*	1979
CE30222	P	*MOHAMED BOUSSALMI	*	15,367	*	1979
CE30244	N	*AMRIA MARIEM F ABDESSAMAD AMFI	*	7,954	*	1979
CE30245	P	*MABROUK B MUSTAPHA FAROUA	*	55,325	*	1979
CE30256	B	*MAHMUD B AHMED E FLEHA	*	6,393	*	1979
CE30273	V	*EL GHABTNI NAIMA F ANDRE LANGI	*	7,066	*	1979
CE30302	B	*CHAAOU AYED E ACFI	*	5,852	*	1979
CE30303	C	*EL HEDI EL MAKI E FAJ ACFI	*	21,566	*	1979
CE30307	G	*YAHYAGUI ZAZIA F SALAH FADI	*	7,188	*	1979
CE30310	K	*SAADA COUFENI F HCINE E YOUSSEF	*	32,276	*	1979
CE30325	B	*MOHAMED TEBAI	*	5,251	*	1979
CE30336	N	*JELASSI ALI E FALICA E ACFI	*	4,008	*	1979

*****					*****				
NUMERO LIVRE					ANNEE DEPOT				
*****					*****				
CE30346	Z	*FAICAL TOLBA	*	2,854	*	1979			
CE30357	L	*AHMED JBALI	*	19,651	*	1979			
CE30372	C	*ZAYATI TAOUFIK	*	17,234	*	1979			
CE30377	H	*BEL KHIRIAA SKENDER E MOHAMED	*	14,723	*	1979			
CE30406	P	*SAIDA MARMOURI F ABDESSEN MARMOURI	*	20,556	*	1979			
CE30407	R	*ZOUARI LCTFI E MAHMOUD E TAFAR	*	3,510	*	1979			
CE30409	T	*MOHD ALI E ABEL CHIEI	*	3,357	*	1979			
CE30411	V	*HABIB B FITOURI E TAFSA	*	3,153	*	1979			
CE30422	G	*HAMADI E MEKKI AYEL SCUD	*	9,097	*	1979			
CE30468	G	*SAMIRA BEN DIKOU	*	9,552	*	1979			
CE30469	H	*MERIEM BEN SLIMAN	*	7,095	*	1979			
CE30482	X	*RAHMANI BOUNEE EL MEHRI	*	3,905	*	1979			
CE30496	M	*RIDHA J MOHAMED SLIMI	*	11,595	*	1979			
CE30498	P	*ABDELAZIZ B MOHD E KALIFA TAFSI	*	4,087	*	1979			
CE30513	F	*DALLAGI SADOE E KHATOU	*	4,815	*	1979			
CE30544	P	*NAIMA BT AMOR FILI	*	10,109	*	1979			
CE30553	Z	*MANSOURI MOHD E SADOE E AMOR	*	26,483	*	1979			
CE30556	C	*MOHD B HAMED TCHAFI	*	3,890	*	1979			
CE30579	C	*JACADI MABROUKA F HASSINE FBAIECH	*	7,423	*	1979			
CE30582	F	*AJMIA GHARAR V SALAF ZOUAFI	*	10,507	*	1979			
CE30583	G	*ALI KALAI	*	18,927	*	1979			
CE30598	Y	*EL AMRI ESSAIDA F ABDELKREIM TAFAR	*	3,356	*	1979			
CE30601	B	*LAYOUNI ALAYA	*	5,040	*	1979			
CE30617	U	*JUERFELLI HABIE BEN ALI	*	3,820	*	1979			
CE30650	E	*FEHI AMOR	*	5,465	*	1979			
CE30672	D	*ABDALLAH MISSACUI	*	3,285	*	1979			
CE30685	T	*CHOUCHANE MOHAMED E ALI	*	4,226	*	1979			
CE30686	U	*AYARI CHAKER	*	3,227	*	1979			
CE30689	X	*GARBI SAMIRA E JALEI	*	9,069	*	1979			
CE30690	Y	*AJOURI AHMED E SECHIR	*	5,558	*	1979			
CE30701	K	*MEHREZ B HAMADI CHANDFI	*	4,022	*	1979			
CE30716	B	*MEKKI B HASSINE MAALACUI	*	7,273	*	1979			
CE30728	P	*AHMED AYEL ABDESSEN MABROUKI	*	4,873	*	1979			
CE30734	W	*LAHFA ZOUAFI	*	3,975	*	1979			
CE30744	G	*MOKHTAR MOHAMED ALI SCARRANI	*	4,340	*	1979			
CE30756	V	*BRAHIM LAABIDI	*	3,326	*	1979			
CE30760	Z	*SAIDA BT ABDELAZIZ FACHFI	*	11,867	*	1979			
CE30773	N	*MAHMOUCHI BOUBAKER	*	17,824	*	1979			
CE30779	V	*AI SSA ABDELAZIZ B MOHD	*	4,267	*	1979			
CE30785	B	*ILILI BENACEUR MOHAMED	*	8,959	*	1979			
CE30786	C	*ECHIHI BECHIR E MABROUK	*	11,369	*	1979			
CE30792	J	*HAMMOUDA ABDELLATIF B MAHMOUD	*	16,115	*	1979			
CE30797	P	*HAMMED B AMOR CHEEAB	*	5,253	*	1979			
CE30813	G	*MBARKA JCUANI F ALI CHATEA	*	5,622	*	1979			
CE30817	L	*MME HRI CHI GHEZALA	*	4,349	*	1979			
CE30819	N	*ABDOU EL ALOUI	*	6,131	*	1979			
CE30820	P	*ABDERAZAK EL CUNI	*	4,002	*	1979			
CE30830	A	*AMRI ZINA B ALI E MOHAMED	*	5,366	*	1979			
CE30831	B	*BECHIR B ALLALA NEFZI	*	27,268	*	1979			
CE30843	P	*MOKHTAR B ABDESSEN JABALLAH	*	2,922	*	1979			
*****					*****				